Consentimiento informado para la prueba de VIH

De acuerdo con el Decreto 1543 de 1997 y la Resolución 2338 de 2013, la prueba de VIH se realiza con su consentimiento informado por escrito y con asesoría antes y después de la prueba. Este documento le explica en qué consiste la prueba y recoge su decisión.

1. Datos del responsable del tratamiento

El responsable del tratamiento de sus datos personales es el laboratorio clínico identificado a continuación:

Razón social: _____

NIT: _____

Dirección: _____

Correo electrónico de contacto: _____

Teléfono de contacto: _____

2. La prueba es voluntaria

Usted decide libremente si se hace la prueba. Puede negarse, o retirar su consentimiento en cualquier momento antes de que se tome la muestra, y esa decisión no le hará perder ningún otro servicio ni atención del laboratorio.

3. Asesoría antes y después de la prueba

- Antes de la prueba, un profesional le explicó qué es el VIH, cómo se transmite y cómo se previene, en qué consiste la prueba y qué significan sus posibles resultados, y respondió sus preguntas.
- Después de la prueba se le ofrece asesoría para la entrega y comprensión del resultado, y para orientarlo sobre los pasos siguientes.

4. Qué es la prueba y qué significa el resultado

La prueba que se realiza en este laboratorio es una prueba de tamizaje (presuntiva): indica si hay señales que sugieren una infección, pero por sí sola no establece el diagnóstico. El resultado puede ser:

- No reactivo: no se encontraron señales de infección en la muestra. Si la exposición fue muy reciente (período de ventana), puede ser necesario repetir la prueba más adelante.
- Reactivo: se encontraron señales que sugieren una infección. No es un diagnóstico y debe confirmarse.
- Indeterminado: el resultado no es concluyente y se requieren una nueva muestra o pruebas adicionales.

5. Prueba confirmatoria

Un resultado reactivo requiere una prueba confirmatoria realizada con una segunda muestra. Solo con esa confirmación se puede establecer el diagnóstico.

6. Entrega del resultado

El resultado se le entrega a usted, o a su representante legal cuando corresponda, con asesoría posterior a la prueba. Si el resultado requiere atención médica, se le orientará sobre cómo acceder a ella.

7. Confidencialidad y datos sensibles

El resultado es confidencial y es un dato sensible, tratado conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la autorización de tratamiento de datos personales que usted otorgó al laboratorio. Solo se comparte con terceros con su autorización o cuando la ley lo exija.

8. Notificación en salud pública

Conforme a la ley, los casos confirmados deben notificarse a las autoridades de vigilancia en salud pública. Esa notificación se hace con la reserva que la ley exige y no equivale a divulgar su información a terceros.

9. No discriminación

Ninguna persona puede ser discriminada ni se le pueden negar servicios de salud por haberse realizado la prueba de VIH o por su resultado.

10. Quién firma este consentimiento

- Personas de 14 años o más: firman por sí mismas su consentimiento para la prueba, de acuerdo con la Resolución 309 de 2025.
- Menores de 14 años: firma su representante legal y, además, el menor da su asentimiento, según lo previsto en la Resolución 309 de 2025.

11. Constancia de la asesoría previa

A cargo del profesional que brindó la asesoría antes de la prueba:

Nombre del profesional: _____

Cargo y registro profesional: _____

Fecha y hora de la asesoría: _____

Firma del profesional: _____

12. Declaración y consentimiento

Declaro que recibí la asesoría previa; que entendí la información de este documento y mis preguntas fueron respondidas; que sé que la prueba es voluntaria; y que, libremente, doy mi CONSENTIMIENTO para que se me tome una muestra de sangre y se procese la prueba de VIH.

Firma del paciente

Nombre completo: _____

Tipo de documento: _____

Número de documento: _____

Fecha y hora: _____

Firma: _____

Representante legal y asentimiento (si es menor de 14 años)

Nombre del representante legal: _____

Tipo y número de documento: _____

Parentesco o calidad en que actúa: _____

Firma del representante legal: _____

Asentimiento del menor (nombre y firma): _____

Documento de referencia sujeto a revisión del área jurídica del laboratorio antes de su uso.